



PROYECTO DE LEY

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA,
REUNIDOS EN CONGRESO SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:

RÉGIMEN DE SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE FRONTERA Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO DE GRAN ESCALA (LESIAF)

TÍTULO I — DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º.- Objeto.

La presente ley establece el régimen de seguridad, transparencia y control democrático aplicable a los modelos de inteligencia artificial de frontera, a la infraestructura de cómputo de gran escala radicada en el territorio nacional, al empleo de sistemas de inteligencia artificial con funciones autónomas por parte del Estado nacional y a la protección de las personas que informan riesgos e incumplimientos vinculados con dichos sistemas.

ARTÍCULO 2º.- Finalidades.

Son finalidades de esta ley:

- a) Prevenir riesgos catastróficos y daños graves a la vida, la salud, la seguridad pública, la infraestructura crítica y los procesos democráticos derivados del desarrollo, el despliegue y el uso de modelos de frontera;
- b) Garantizar que el Estado y la sociedad dispongan de información veraz, comparable y oportuna sobre las capacidades y los riesgos de dichos modelos y de la infraestructura que los sostiene;
- c) Asegurar el control humano significativo sobre los sistemas de armas con funciones autónomas y sobre el uso estatal de la fuerza;
- d) Resguardar la soberanía nacional sobre los datos, los pesos de los modelos, los recursos energéticos e hídricos y la infraestructura estratégica comprometidos en el despliegue de la inteligencia artificial;
- e) Promover un ecosistema nacional de investigación, evaluación y desarrollo de

inteligencia artificial seguro, soberano y competitivo;

f) Proteger a quienes, de buena fe, informan riesgos e incumplimientos.

ARTÍCULO 3º.- Principios.

La interpretación y aplicación de esta ley se rigen por los siguientes principios:

a) Precaución proporcionada: la incertidumbre científica sobre las capacidades de un modelo de frontera no exime de adoptar medidas de prevención razonables y proporcionadas al riesgo;

b) Transparencia y rendición de cuentas: quienes desarrollan, alojan o despliegan modelos de frontera deben explicar públicamente cómo evalúan y mitigan sus riesgos;

c) Control humano significativo: ninguna función crítica que comprometa la vida, la libertad o los derechos de las personas puede quedar librada de manera irreversible a un sistema automatizado;

d) Proporcionalidad y gradualidad: las obligaciones se imponen únicamente a los sujetos de mayor escala y riesgo, con umbrales objetivos, y no alcanzan a las micro, pequeñas y medianas empresas ni a la investigación académica, salvo en los supuestos expresamente previstos;

e) Soberanía y jurisdicción nacional: los datos, los pesos y la infraestructura radicados en el territorio, así como los contratos que el Estado celebre en la materia, quedan sometidos a la ley y a los tribunales de la Nación;

f) Cooperación internacional: la República Argentina promueve la coordinación entre Estados y el reconocimiento mutuo de evaluaciones, sin subordinar su capacidad de decisión;

g) No regresividad: nada de lo dispuesto en esta ley reduce las protecciones reconocidas por la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos, la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales, la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor y las normas de responsabilidad civil;

h) Neutralidad tecnológica y apertura: la ley no impone arquitecturas, proveedores ni modelos de negocio, y reconoce el valor de la investigación abierta.

ARTÍCULO 4º.- Ámbito de aplicación.

Esta ley se aplica:

a) A los desarrolladores de frontera que

ofrezcan sus modelos en el país o que los entrenen, ajusten o alojen en el territorio nacional, cualquiera sea su domicilio o lugar de constitución;

b) A los operadores de infraestructura de cómputo de gran escala radicada en el territorio nacional;

c) A las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 8º de la Ley N° 24.156, a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas de seguridad y policiales federales y a sus contratistas, en cuanto al Título IV;

d) A las personas informantes comprendidas en el Título V.

Un modelo se considera ofrecido en el país cuando se pone a disposición de personas u organizaciones ubicadas en el territorio nacional, de manera directa o a través de interfaces de programación, productos, servicios o terceros, con independencia del lugar en que se realice el procesamiento.

ARTÍCULO 5º.- Definiciones.

A los efectos de esta ley se entiende por:

a) Sistema de inteligencia artificial: sistema basado en máquinas que, con distintos niveles de autonomía y para objetivos explícitos o implícitos, infiere a partir de la información que recibe cómo generar resultados —tales como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones— que pueden influir en entornos físicos o virtuales, y que puede presentar capacidad de adaptación tras su despliegue;

b) Modelo fundacional: modelo de inteligencia artificial entrenado con grandes volúmenes de datos, con un grado significativo de generalidad, capaz de desempeñar de manera competente una amplia gama de tareas distintas y de integrarse en múltiples sistemas o aplicaciones;

c) Modelo de frontera: modelo fundacional cuyo entrenamiento —incluidos los entrenamientos posteriores, los ajustes finos y los refinamientos acumulados— haya insumido una cantidad de cómputo superior a 10^{26} (diez elevado a la vigesimosexta potencia) operaciones de punto flotante (FLOP), medida conforme a la metodología que fije la reglamentación, o que la autoridad de aplicación haya calificado como tal por presentar capacidades equivalentes de conformidad con el artículo 18;

d) Desarrollador de frontera: persona humana o jurídica que ha entrenado un modelo de frontera o que ha iniciado su entrenamiento;

e) Gran desarrollador de frontera: desarrollador de frontera cuyos ingresos brutos anuales consolidados, incluidos los de sus controlantes, controladas y vinculadas, hayan superado el equivalente a DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS MILLONES (USD 500.000.000) en el ejercicio anterior;

f) Pesos del modelo: parámetros numéricos aprendidos durante el entrenamiento que determinan el comportamiento de un modelo;

g) Capacidad peligrosa: aptitud de un modelo de frontera para contribuir de manera material a la producción de un riesgo catastrófico;

h) Riesgo catastrófico: riesgo previsible y sustancial de que el desarrollo, el almacenamiento, el uso o el despliegue de un modelo de frontera contribuya de manera material a la muerte o a lesiones graves de más de CINCUENTA (50) personas, o a daños masivos al patrimonio o a la infraestructura crítica, en un mismo incidente o en una serie de incidentes conexos, en particular mediante: i) la provisión de asistencia experta para la creación, adquisición o liberación de armas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares; ii) la ejecución de ciberataques o de acciones dañosas sin supervisión humana

significativa; iii) conductas del modelo que eludan o subviertan el control de sus desarrolladores u operadores, incluidas la autorreplicación, la exfiltración de sus propios pesos y la mejora autónoma no autorizada de sus capacidades;

i) Incidente crítico de seguridad: i) el acceso, la modificación o la exfiltración no autorizados de los pesos de un modelo de frontera; ii) la materialización, total o parcial, de un riesgo catastrófico; iii) la pérdida de control sobre un modelo de frontera o sobre sistemas de agentes basados en él; iv) el empleo por el modelo de técnicas de engaño, ocultamiento o subversión de los controles de su desarrollador u operador; v) todo daño grave a la vida, la salud, la seguridad pública, la infraestructura crítica o los procesos democráticos atribuible de modo verosímil a un modelo de frontera;

j) Marco de seguridad: documento público mediante el cual un gran desarrollador de frontera describe cómo identifica, evalúa, mitiga y gobierna los riesgos catastróficos de sus modelos;

k) Evaluador independiente: persona humana o jurídica acreditada conforme al artículo 44, sin vínculo de dependencia, control o interés económico con el desarrollador u operador evaluado, y con capacidad técnica para evaluar capacidades peligrosas;

l) Infraestructura de cómputo de gran escala: instalación o conjunto de instalaciones radicadas en el territorio nacional destinadas al entrenamiento, ajuste o inferencia de modelos de inteligencia artificial, cuya potencia eléctrica instalada o proyectada para cómputo sea igual o superior a VEINTE MEGAVATIOS (20 MW), o en la que se entrene o aloje un modelo de frontera, cualquiera sea su potencia;

m) Operador de infraestructura: persona humana o jurídica que, por sí o por terceros, construye, es titular, administra u opera una infraestructura de cómputo de gran escala;

n) Sistema de armas con funciones autónomas: sistema de armas que, una vez activado, puede desempeñar total o parcialmente sin intervención humana funciones críticas de detección, identificación, seguimiento, selección o ataque de objetivos;

o) Sistema de armas autónomo letal: sistema de armas con funciones autónomas que selecciona y aplica fuerza letal contra objetivos sin control humano significativo;

p) Control humano significativo: grado de intervención, supervisión y decisión humanas sobre las funciones críticas de un sistema —en especial la selección de objetivos y la aplicación de la fuerza— que permite comprender y prever suficientemente su comportamiento, limitar sus efectos en el tiempo, el espacio y la escala, ajustar o interrumpir su operación de manera oportuna y atribuir la responsabilidad por sus resultados a personas humanas identificables, de conformidad con el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos;

q) Persona informante: persona alcanzada por el artículo 35 que efectúa una revelación protegida en los términos del artículo 36.

ARTÍCULO 6º.- Exclusiones y proporcionalidad.

Las obligaciones de los Títulos II y III no alcanzan:

- a) A las micro, pequeñas y medianas empresas definidas conforme a la Ley N° 24.467 y sus modificatorias, salvo que revistan la condición de gran desarrollador de frontera o de operador de infraestructura;
- b) A la investigación científica y académica, ni a la docencia, en tanto no impliquen el entrenamiento de un modelo de frontera ni la oferta de tal modelo al público;
- c) A los modelos que no alcancen el umbral del artículo 5º inciso c);
- d) Al uso personal o doméstico de sistemas de inteligencia artificial.

Ninguna disposición de esta ley instituye autorizaciones previas para desarrollar, entrenar, ofrecer o alojar modelos de inteligencia artificial. Las obligaciones que establece son de inscripción, información, conducta y seguridad, y se cumplen mediante declaración jurada por la ventanilla única digital del artículo 46, sin perjuicio de las facultades de verificación de la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 7º.- Relación con otras normas.

Esta ley es de orden público y complementaria de la Ley N° 25.326, la Ley N° 24.240, la Ley N° 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional, la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior y del régimen de responsabilidad civil por daños de sistemas de inteligencia artificial. Sus disposiciones no podrán invocarse para reducir las protecciones que aquellas normas reconocen.

TÍTULO II — TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD DE LOS MODELOS DE FRONTERA

CAPÍTULO I — Inscripción y representación

ARTÍCULO 8º.- Registro Nacional de Modelos de Frontera.

Créase el Registro Nacional de Modelos de Frontera, de carácter público, en el ámbito de la autoridad de aplicación. Con carácter previo a ofrecer un modelo de frontera en el país o a iniciar su entrenamiento en el territorio nacional, el desarrollador de frontera deberá inscribirse mediante declaración jurada que contenga, como mínimo:

- a) Su identificación, la de su grupo económico y la de su representante en el país, cuando corresponda;
- b) La identificación de cada modelo de frontera ofrecido o en entrenamiento, con indicación del cómputo de entrenamiento estimado conforme a la metodología reglamentaria;
- c) La condición o no de gran desarrollador de frontera;
- d) El enlace al marco de seguridad y a los informes de transparencia previstos en los artículos 10 y 11;
- e) El canal de contacto para requerimientos de la autoridad y para reportes de terceros.



La inscripción queda perfeccionada con la presentación de la declaración jurada, no importa aprobación ni autorización estatal, y deberá actualizarse dentro de los TREINTA (30) días de producida cualquier modificación sustancial.

ARTÍCULO 9º.- Representante en el país.

Los grandes desarrolladores de frontera que ofrezcan sus modelos en el país deberán designar un representante con domicilio constituido en la República, con facultades suficientes para recibir notificaciones, responder requerimientos, entregar información y representarlos en los procedimientos de esta ley. La designación no exime al desarrollador de sus obligaciones ni de su responsabilidad directa.

CAPÍTULO II — Obligaciones de transparencia

ARTÍCULO 10.- Marco de seguridad.

Los grandes desarrolladores de frontera deberán publicar en su sitio web y en el Registro, y mantener actualizado, un marco de seguridad que describa, como mínimo:

- a) Los estándares nacionales e internacionales y las mejores prácticas de la industria que incorporan;
- b) Los umbrales a partir de los cuales consideran que un modelo posee una capacidad peligrosa y la metodología empleada para evaluarlos;
- c) Las medidas de mitigación aplicables cuando se alcanza un umbral y los criterios de decisión sobre el entrenamiento adicional, el despliegue o la restricción de un modelo;
- d) La intervención de evaluadores independientes y las modalidades de acceso que les otorgan;
- e) Las prácticas de ciberseguridad destinadas a proteger los pesos de los modelos frente a accesos, modificaciones o exfiltraciones no autorizados, incluidas las amenazas internas;
- f) Los procedimientos de identificación, respuesta y reporte de incidentes críticos de seguridad;
- g) La estructura de gobernanza interna, con identificación de los responsables de las decisiones de seguridad y de los mecanismos que impiden que consideraciones comerciales desplacen dichas decisiones;
- h) Los procedimientos de revisión periódica del marco, que se realizará al menos una vez al año.

Toda modificación sustancial del marco deberá publicarse dentro de los TREINTA (30) días de adoptada, con explicación de sus fundamentos.

ARTÍCULO 11.- Informe de transparencia previo al despliegue.

Con carácter previo a ofrecer en el país un nuevo modelo de frontera, o una versión sustancialmente modificada de uno existente, el desarrollador deberá publicar un informe de transparencia que contenga:

- a) La fecha de publicación y la identificación del modelo;
- b) Las modalidades y los idiomas soportados, los usos previstos y las restricciones de uso;
- c) Un resumen de las evaluaciones de capacidades peligrosas realizadas, sus resultados y las mitigaciones adoptadas;
- d) La intervención de evaluadores independientes y, en su caso, un resumen de sus conclusiones;
- e) Los canales para reportar fallas, vulnerabilidades e incidentes;
- f) En el caso de los grandes desarrolladores de frontera, la vinculación del informe con su marco de seguridad y la constancia de haber cumplido con él.

El informe deberá actualizarse dentro de los TREINTA (30) días de producida cualquier modificación sustancial de las capacidades o los riesgos del modelo.

ARTÍCULO 12.- Evaluaciones independientes.

- a) Los grandes desarrolladores de frontera deberán someter sus modelos, antes del despliegue en el país y periódicamente durante su vigencia, a evaluaciones de capacidades peligrosas realizadas por evaluadores independientes, y presentar a la autoridad de aplicación un resumen sustantivo de sus resultados, con el resguardo previsto en el artículo 17;
- b) Cuando un modelo de frontera se entrene, ajuste o aloje en el territorio nacional, el desarrollador y el operador de infraestructura deberán otorgar a la autoridad de aplicación y a los evaluadores independientes que ésta designe un acceso seguro, suficiente y oportuno, equivalente al de su propio personal técnico cuando ello resulte necesario para evaluar capacidades peligrosas, bajo compromiso de confidencialidad y con las salvaguardas de seguridad que fije la reglamentación;
- c) Los desarrolladores de frontera que hayan asumido públicamente, en cualquier jurisdicción, compromisos de acceso permanente o privilegiado a favor de evaluadores independientes deberán extenderlos en igualdad de condiciones a los evaluadores acreditados en la República que la autoridad de aplicación designe;
- d) La autoridad de aplicación podrá requerir evaluaciones adicionales cuando existan indicios razonables de que un modelo ofrecido en el país presenta capacidades peligrosas no mitigadas.

ARTÍCULO 13.- Deber de veracidad.

Queda prohibido a los desarrolladores de frontera y a los operadores de infraestructura efectuar declaraciones materialmente falsas o engañosas sobre los riesgos catastróficos, las capacidades peligrosas, los marcos de seguridad, las evaluaciones realizadas o el cumplimiento de esta ley, ya sea en sus publicaciones, en sus presentaciones ante la autoridad de aplicación o en sus comunicaciones a usuarios, contratantes o al Estado.

CAPÍTULO III — Incidentes, mitigación y seguridad

ARTÍCULO 14.- Reporte de incidentes críticos.

Los desarrolladores de frontera y los operadores de infraestructura deberán reportar a la autoridad de aplicación todo incidente crítico de seguridad dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de haber tomado conocimiento de él. El plazo se reduce a VEINTICUATRO (24) horas cuando el incidente implique un riesgo inminente de muerte o lesiones graves, o de afectación de la infraestructura crítica o de los procesos democráticos.

El reporte inicial contendrá la descripción del incidente, su alcance conocido, las medidas de contención adoptadas y los responsables designados. Dentro de los TREINTA (30) días deberá presentarse un informe complementario con el análisis de causas, las mitigaciones definitivas y las lecciones aprendidas.

La autoridad de aplicación podrá compartir los reportes con las autoridades nacionales competentes y, en el marco de los acuerdos del artículo 55, con sus contrapartes extranjeras, y publicará anualmente un resumen anonimizado de los incidentes reportados.

ARTÍCULO 15.- Mitigación, suspensión y retiro.

Cuando las evaluaciones o los incidentes revelen que un modelo de frontera presenta capacidades peligrosas no mitigadas, el desarrollador deberá adoptar de inmediato las medidas de mitigación adecuadas y, si éstas no fueren suficientes, suspender o restringir su oferta en el país, informando a la autoridad de aplicación dentro de las VEINTICUATRO (24) horas. Ello sin perjuicio de las medidas cautelares previstas en el artículo 48.

ARTÍCULO 16.- Seguridad de los pesos y ciberseguridad.

Los grandes desarrolladores de frontera y los operadores que alojen pesos de modelos de frontera en el territorio nacional deberán aplicar controles de ciberseguridad conformes a los estándares internacionales que la reglamentación determine, incluidos, como mínimo, el control de accesos con privilegios mínimos, el cifrado de los pesos en reposo y en tránsito, el registro auditable de accesos, la segmentación de redes, la gestión de amenazas internas y los ejercicios periódicos de prueba de intrusión.

Toda tentativa de acceso, modificación o exfiltración no autorizados constituye incidente crítico a los fines del artículo 14.

ARTÍCULO 17.- Confidencialidad y secreto comercial.

La información que los sujetos obligados identifiquen fundadamente como secreto comercial o industrial, o cuya divulgación pudiera facilitar el uso indebido de un modelo, será tratada por la autoridad de aplicación con carácter reservado. Los funcionarios y evaluadores que accedan a ella quedan obligados al secreto, bajo las responsabilidades administrativas, civiles y penales correspondientes. En sede judicial, el acceso se realizará en audiencia reservada. La reserva no alcanza a los resúmenes públicos previstos en los artículos 10, 11 y 14 ni podrá invocarse para ocultar incumplimientos, incidentes o riesgos para las personas.

ARTÍCULO 18.- Actualización de umbrales.

La autoridad de aplicación revisará anualmente la adecuación del umbral de cómputo del artículo 5º inciso c) y de los criterios de capacidad equivalente, y publicará un informe técnico fundado. Podrá establecer, mediante resolución fundada y previa consulta pública, criterios complementarios basados en capacidades que califiquen como modelo de frontera a modelos entrenados con menos cómputo. El umbral de cómputo sólo podrá elevarse por ley.

TÍTULO III — INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO DE GRAN ESCALA

ARTÍCULO 19.- Registro Nacional de Infraestructura de Cómputo de Gran Escala.

Créase el Registro Nacional de Infraestructura de Cómputo de Gran Escala, de carácter público, en el ámbito de la autoridad de aplicación. Con carácter previo al inicio de la construcción o de la operación, el operador deberá inscribirse mediante declaración jurada que contenga:

- a) La ubicación de la instalación y su cronograma;
- b) La titularidad, la estructura societaria, los beneficiarios finales conforme a la normativa vigente en materia de prevención del lavado de activos y el origen del capital;
- c) La potencia eléctrica instalada o proyectada, el consumo estimado de energía y agua, las fuentes de energía y los sistemas de refrigeración;
- d) La autorización de conexión al Mercado Eléctrico Mayorista conforme a la Ley N° 24.065 y sus normas complementarias, o su trámite;
- e) El destino de la instalación, con indicación de si se prevé el entrenamiento, el ajuste, la inferencia o el alojamiento de modelos de frontera, propios o de terceros;
- f) Los regímenes promocionales solicitados u obtenidos;
- g) La ley aplicable y la jurisdicción pactadas en sus contratos con el Estado nacional, las provincias o sus entes.



La inscripción queda perfeccionada con la presentación y deberá actualizarse dentro de los TREINTA (30) días de producida cualquier modificación sustancial.

ARTÍCULO 20.- Informe anual de impacto energético e hídrico.

Los operadores presentarán anualmente un informe público sobre el consumo real de energía y agua, las fuentes utilizadas, las emisiones asociadas, el impacto sobre la red y sobre las cuencas y las medidas de eficiencia adoptadas. La autoridad de aplicación publicará la información agregada y la remitirá a las autoridades energéticas, ambientales y provinciales competentes.

ARTÍCULO 21.- Notificación de entrenamientos de frontera.

Los operadores deberán notificar a la autoridad de aplicación, dentro de los TREINTA (30) días de iniciado, todo entrenamiento de un modelo de frontera que se realice en su infraestructura, con identificación del desarrollador, del cómputo estimado, de la finalidad declarada y de las medidas de seguridad aplicadas, y acreditar la disponibilidad del acceso previsto en el artículo 12 inciso b).

ARTÍCULO 22.- Seguridad física y cibernética.

Los operadores deberán aplicar a la infraestructura las medidas de seguridad física y cibernética que fije la reglamentación conforme a estándares internacionales, con especial resguardo de los pesos de modelos de frontera y de los datos de personas residentes en la República que en ella se alojen, y reportar los incidentes conforme al artículo 14.

ARTÍCULO 23.- Requerimientos de autoridades extranjeras.

Los desarrolladores de frontera y los operadores deberán informar a la autoridad de aplicación, dentro de los DIEZ (10) días, todo requerimiento de autoridades extranjeras de acceso a datos de personas residentes en la República o a pesos de modelos alojados en el territorio nacional. Sólo podrán satisfacerlos por los canales previstos en los tratados vigentes, en la Ley N° 25.326 y en las normas de cooperación judicial internacional.

ARTÍCULO 24.- Transparencia de los regímenes promocionales.

Cuando un proyecto de infraestructura de cómputo de gran escala solicite su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones instituido por el Título VII de la Ley N° 27.742 o a cualquier otro régimen promocional nacional, el Poder Ejecutivo nacional publicará, dentro de los TREINTA (30) días de la presentación, la identidad del solicitante y de sus beneficiarios finales, el monto y el cronograma de la inversión, la energía y el agua comprometidas, el empleo proyectado, los beneficios solicitados y la ley y jurisdicción pactadas. El cumplimiento de esta ley es condición para la aprobación y el

mantenimiento de los beneficios; su incumplimiento grave o reiterado determinará la caducidad de éstos conforme al procedimiento de cada régimen. Los proyectos de potencia igual o superior a CIEN MEGAVATIOS (100 MW) requerirán audiencia pública previa a su aprobación.

ARTÍCULO 25.- Ley aplicable y jurisdicción.

Los contratos que el Estado nacional o sus entes celebren con desarrolladores de frontera u operadores de infraestructura, en cuanto comprometan datos de personas residentes en la República, pesos de modelos, obligaciones de seguridad o infraestructura crítica, se rigen por la ley argentina y quedan sometidos a la jurisdicción de los tribunales federales de la República. Es nula toda cláusula que prorrogue la jurisdicción a favor de tribunales o árbitros extranjeros respecto de dichas materias.

ARTÍCULO 26.- Competencias provinciales y adhesión.

Nada de lo dispuesto en este Título afecta las competencias de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el dominio originario de sus recursos naturales, el ordenamiento territorial, la habilitación ambiental y el uso del agua, conforme a los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley, a integrar su información con los registros que ella crea y a celebrar convenios con la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 27.- Datos personales.

El tratamiento de datos personales en el entrenamiento, el ajuste y el uso de modelos de frontera y en la infraestructura de cómputo de gran escala se rige por la Ley N° 25.326. La autoridad de aplicación y la Agencia de Acceso a la Información Pública coordinarán sus actuaciones e intercambiarán la información necesaria para el ejercicio de sus competencias.

TÍTULO IV — USO DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL POR EL ESTADO NACIONAL Y CONTROL HUMANO SIGNIFICATIVO

CAPÍTULO I — Contratación y uso por el Estado nacional

ARTÍCULO 28.- Contratación estatal de modelos de frontera.

Las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8º de la Ley N° 24.156 sólo podrán contratar, integrar o utilizar modelos de frontera de desarrolladores inscriptos y en cumplimiento de esta ley. Los contratos deberán incluir, como mínimo:

- a) La facultad estatal de auditar el sistema y de recibir información sobre incidentes;
- b) La prohibición de utilizar datos o documentos estatales para el entrenamiento de modelos sin autorización expresa, fundada y publicada;

- c) La localización y el resguardo de los datos conforme a la Ley N° 25.326 y a las normas sobre información sensible del Estado;
 - d) La ley aplicable y la jurisdicción conforme al artículo 25;
 - e) Cláusulas de salida, portabilidad y continuidad del servicio.
- La autoridad de aplicación llevará un registro público de los sistemas de inteligencia artificial de frontera utilizados por el Estado nacional, accesible en los términos de la Ley N° 27.275.

ARTÍCULO 29.- Decisiones estatales asistidas por inteligencia artificial.

Toda decisión del Estado nacional que produzca efectos jurídicos sobre las personas y que se adopte con asistencia de sistemas de inteligencia artificial deberá contar con un funcionario humano responsable e identificable, ser informada como tal a la persona afectada y admitir, a su pedido, la revisión humana. Queda prohibida la adopción de decisiones de esa naturaleza sin intervención humana significativa.

CAPÍTULO II — Sistemas de armas con funciones autónomas

ARTÍCULO 30.- Principio de control humano significativo.

Todo sistema de armas con funciones autónomas que las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y policiales federales o sus contratistas desarrollen, adquieran, incorporen, desplieguen o empleen deberá permanecer bajo control humano significativo en todas las etapas de su ciclo de vida, en especial en la selección de objetivos y en la aplicación de la fuerza. La responsabilidad por el empleo de la fuerza recae siempre en personas humanas identificables y no puede transferirse a un sistema.

ARTÍCULO 31.- Prohibiciones.

Queda prohibido al Estado nacional, a sus entes y a sus contratistas desarrollar, adquirir, importar, incorporar, desplegar, emplear o exportar:

- a) Sistemas de armas autónomos letales;
- b) Sistemas de armas con funciones autónomas diseñados o empleados para seleccionar y aplicar fuerza contra personas sin control humano significativo;
- c) Sistemas de armas con funciones autónomas cuyos efectos no puedan ser suficientemente comprendidos, previstos y explicados, o que no puedan emplearse en conformidad con el derecho internacional humanitario;
- d) Sistemas de armas con funciones autónomas para el uso de la fuerza en tareas de seguridad interior, control del orden público, migraciones o custodia de personas.

ARTÍCULO 32.- Sistemas admitidos y condiciones.

Los sistemas de armas con funciones autónomas no comprendidos en el artículo 31 — tales como los sistemas defensivos contra objetos materiales, aéreos, marítimos o de misiles— sólo podrán incorporarse y emplearse cuando:

- a) Hayan sido sometidos, con carácter previo, a la revisión jurídica exigida por el artículo 36 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra, aprobado por la Ley N° 23.379;
- b) Sus reglas de empleo, aprobadas por el Ministerio de Defensa, limiten los tipos de objetivos, la duración, el alcance geográfico y la escala de la operación autónoma, y aseguren la capacidad humana de supervisar, ajustar e interrumpir su funcionamiento;
- c) El personal a cargo haya recibido formación específica sobre el sistema y sus límites;
- d) Se encuentren inscriptos en un registro reservado que llevará el Ministerio de Defensa, del que se informará anualmente, con carácter reservado, a las comisiones de Defensa Nacional de ambas Cámaras del Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 33.- Base industrial y tecnológica para la defensa.

Las disposiciones de este Capítulo no obstan a la investigación, el desarrollo y la producción, por parte de la base industrial y tecnológica para la defensa y del sistema científico y tecnológico nacional, de sistemas con funciones autónomas conformes al control humano significativo, cuyo desarrollo soberano el Estado nacional promoverá. La exportación de tales sistemas se rige por los regímenes de control de exportaciones sensibles vigentes y no podrá comprender los sistemas prohibidos por el artículo 31.

ARTÍCULO 34.- Política internacional.

El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, promoverá en la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, en la Organización de las Naciones Unidas y en los foros regionales la adopción de un instrumento jurídicamente vinculante sobre sistemas de armas autónomos que contenga prohibiciones y regulaciones consistentes con este Capítulo, e informará anualmente al Congreso de la Nación sobre el estado de las negociaciones y la posición sostenida por la República.

TÍTULO V — PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS INFORMANTES

ARTÍCULO 35.- Personas protegidas.

Gozan de la protección de este Título las personas que se desempeñen o se hayan desempeñado dentro de los DOS (2) años anteriores como empleados, directivos, contratistas, proveedores, evaluadores, investigadores o pasantes de desarrolladores de frontera, de operadores de infraestructura, de contratistas del Estado alcanzados por el Título IV o de los organismos públicos intervinientes, así como los funcionarios y agentes públicos, y quienes los asistan en la revelación.

ARTÍCULO 36.- Revelaciones protegidas.

Constituye revelación protegida la comunicación, efectuada de buena fe y con fundamento razonable, de información sobre:

- a) Riesgos catastróficos o capacidades peligrosas no mitigadas;
- b) Incidentes críticos de seguridad no reportados u ocultados;
- c) Violaciones de esta ley o de su reglamentación;
- d) Declaraciones falsas o engañosas sobre la seguridad de un modelo o de una infraestructura;
- e) Desarrollo, adquisición o empleo de sistemas de armas en contravención al Título IV;
- f) Tratamientos de datos personales contrarios a la Ley N° 25.326 por parte de los sujetos obligados.

No está protegida la comunicación de información que la persona sabía falsa.

ARTÍCULO 37.- Canales de revelación.

La revelación protegida puede efectuarse:

- a) Ante el canal interno anónimo y confidencial que los grandes desarrolladores de frontera y los operadores deberán establecer, el que informará a la persona informante sobre el estado de su presentación cada TREINTA (30) días;
- b) Ante la autoridad de aplicación, mediante un canal seguro que garantice la confidencialidad y admita presentaciones anónimas;
- c) Ante las comisiones competentes del Congreso de la Nación, el Ministerio Público o el Poder Judicial;
- d) Públicamente, cuando existiere un peligro inminente y grave para la vida, la salud o la seguridad pública, o cuando los canales anteriores no hubieren dado respuesta en un plazo razonable o existieren indicios de connivencia.

ARTÍCULO 38.- Prohibición de represalias.

Queda prohibida toda medida perjudicial adoptada contra una persona informante con motivo de una revelación protegida, incluidos el despido, la suspensión, la degradación, la rescisión contractual, la denegación de ascensos o beneficios, el hostigamiento, la inclusión en listas negras, las acciones judiciales abusivas y toda otra forma de discriminación. El despido o la rescisión dispuestos en represalia son nulos; la persona podrá optar entre la reinstalación con pago de los salarios u honorarios caídos o una indemnización especial no inferior a DOCE (12) meses de remuneración o retribución, sin perjuicio de la reparación integral de los daños.

Son nulas de nulidad absoluta las cláusulas contractuales, los acuerdos de confidencialidad, los compromisos de no divulgación o de arbitraje y las políticas internas que impidan, condicionen o sancionen las revelaciones protegidas.



ARTÍCULO 39.- Presunción y carga de la prueba.

Toda medida perjudicial adoptada dentro de los DOCE (12) meses posteriores a una revelación protegida se presume, salvo prueba en contrario a cargo de quien la adoptó, dictada en represalia.

ARTÍCULO 40.- Reserva de identidad y exención de responsabilidad.

La identidad de la persona informante es reservada y sólo podrá revelarse con su consentimiento o por orden judicial fundada. Quien la divulgare indebidamente incurrirá en falta grave. La persona informante no incurre en responsabilidad civil, administrativa ni contractual por la revelación protegida, incluida la de información amparada por deberes de confidencialidad o secreto comercial, siempre que la comunicación se haya efectuado por los canales del artículo 37 y en la medida necesaria para su finalidad.

TÍTULO VI — AUTORIDAD DE APLICACIÓN, PROCEDIMIENTO, SANCIONES Y COOPERACIÓN

ARTÍCULO 41.- Autoridad de aplicación.

El Poder Ejecutivo nacional designará la autoridad de aplicación de esta ley dentro de los NOVENTA (90) días de su promulgación. La designación deberá recaer en un organismo con independencia técnica, personal especializado y presupuesto propio, y observará la separación funcional entre las tareas de control previstas en esta ley y las de promoción de inversiones o administración de regímenes promocionales. Si se creare por ley un organismo técnico especializado en inteligencia artificial con garantías de autonomía funcional, las competencias de esta ley le serán transferidas de pleno derecho.

ARTÍCULO 42.- Funciones.

Son funciones de la autoridad de aplicación:

- a) Llevar los registros creados por esta ley y administrar la ventanilla única digital;
- b) Recibir y analizar los marcos de seguridad, los informes de transparencia, las evaluaciones y los reportes de incidentes;
- c) Acreditar a los evaluadores independientes y designarlos para las evaluaciones previstas en el artículo 12;
- d) Requerir información, realizar auditorías e inspecciones y dictar las medidas cautelares del artículo 48;
- e) Sustanciar los procedimientos sancionatorios y aplicar las sanciones;
- f) Revisar los umbrales y criterios conforme al artículo 18;
- g) Administrar el Programa Nacional de Evaluación y Cómputo Público para la Seguridad de la Inteligencia Artificial;

- h) Coordinar con las autoridades energéticas, ambientales, de defensa, de seguridad, de protección de datos y provinciales;
- i) Celebrar los acuerdos de cooperación del artículo 55;
- j) Elaborar el informe anual del artículo 54 y dictar las normas complementarias de esta ley, sin crear cargas no previstas en ella.

ARTÍCULO 43.- Consejo Consultivo.

Créase, en el ámbito de la autoridad de aplicación, un Consejo Consultivo ad honorem integrado por representantes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), de las universidades nacionales, de la Agencia de Acceso a la Información Pública, de los Ministerios de Defensa y de Seguridad Nacional, de las provincias, de las organizaciones de la sociedad civil especializadas y del sector productivo, que emitirá opinión no vinculante sobre los umbrales, la reglamentación y el informe anual.

ARTÍCULO 44.- Registro de Evaluadores Independientes.

La autoridad de aplicación acreditará como evaluadores independientes a universidades nacionales, institutos del CONICET, organismos del sistema científico y tecnológico nacional y personas humanas o jurídicas nacionales o extranjeras que acrediten capacidad técnica, independencia respecto de los sujetos evaluados, protocolos de confidencialidad y seguridad de la información. Los evaluadores reconocidos por Estados u organismos con los que la República haya celebrado acuerdos conforme al artículo 55 podrán ser acreditados en forma simplificada.

ARTÍCULO 45.- Programa Nacional de Evaluación y Cómputo Público para la Seguridad de la Inteligencia Artificial.

Créase el Programa Nacional de Evaluación y Cómputo Público para la Seguridad de la Inteligencia Artificial, con el objeto de desarrollar capacidad soberana de evaluación de modelos de frontera, disponer de cómputo público para la investigación y la evaluación de seguridad y formar recursos humanos especializados. El Programa se ejecutará con la participación del CONICET, las universidades nacionales y las empresas y entes públicos con infraestructura de cómputo y comunicaciones, y se financiará con las multas de esta ley, las partidas presupuestarias que se le asignen y los aportes y donaciones que reciba.

ARTÍCULO 46.- Ventanilla única digital y simplificación.

Todas las inscripciones, actualizaciones, informes, reportes y presentaciones previstos en esta ley se realizarán por medios digitales, mediante declaración jurada, a través de una ventanilla única interoperable con los sistemas del Estado nacional. La reglamentación no podrá establecer autorizaciones previas, registros ni cargas

informativas adicionales a las previstas en esta ley. Toda certificación o constancia que la reglamentación prevea se tendrá por otorgada si la autoridad no se expidiere dentro de los SESENTA (60) días de solicitada.

ARTÍCULO 47.- Requerimientos y auditorías.

La autoridad de aplicación podrá requerir a los sujetos obligados la información y documentación necesarias para verificar el cumplimiento de esta ley, realizar auditorías técnicas e inspecciones de la infraestructura con aviso previo —o sin él cuando existiere riesgo grave e inminente— y convocar a los responsables. Los sujetos obligados deberán prestar la colaboración necesaria. El acceso compulsivo a instalaciones o sistemas requerirá orden judicial.

ARTÍCULO 48.- Medidas cautelares.

Ante un riesgo grave e inminente para la vida, la salud, la seguridad pública, la infraestructura crítica o los procesos democráticos, la autoridad de aplicación podrá ordenar, mediante resolución fundada, la suspensión de la oferta, el entrenamiento, el alojamiento o el uso de un modelo de frontera o de una infraestructura, por un plazo de hasta TREINTA (30) días prorrogable por única vez. La medida deberá someterse dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas al juez federal competente, quien la confirmará, modificará o revocará previa audiencia de la parte afectada. La medida deberá ser proporcionada al riesgo y limitarse a lo estrictamente necesario.

ARTÍCULO 49.- Infracciones.

Las infracciones a esta ley se clasifican en:

- a) Leves: el incumplimiento de deberes formales de inscripción, actualización o presentación que no afecte la finalidad de la norma;
- b) Graves: la omisión de publicar o actualizar el marco de seguridad o el informe de transparencia; la falta de reporte de incidentes en los plazos legales; la negativa a otorgar el acceso previsto en el artículo 12; la obstrucción de auditorías; el incumplimiento de las obligaciones de seguridad de los artículos 16 y 22; la omisión de informar los requerimientos del artículo 23;
- c) Muy graves: el ocultamiento de incidentes críticos o de capacidades peligrosas; la violación del deber de veracidad; las represalias contra personas informantes; la violación de las prohibiciones del Título IV; el incumplimiento de las medidas cautelares; y la reincidencia en infracciones graves.

ARTÍCULO 50.- Sanciones.

Las infracciones serán sancionadas con:

- a) Apercibimiento;
- b) Multa de CINCUENTA (50) a CIEN MIL (100.000) veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al momento de la resolución. Para los grandes desarrolladores de frontera y los operadores de infraestructura, el máximo podrá elevarse hasta el DOS POR CIENTO (2%) de sus ingresos brutos anuales consolidados del ejercicio anterior, lo que resulte mayor;
- c) Suspensión de la oferta del modelo en el país por hasta UN (1) año;
- d) Clausura temporal, total o parcial, de la infraestructura;
- e) Inhabilitación para contratar con el Estado nacional y para acceder a regímenes promocionales por hasta CINCO (5) años, y caducidad de los beneficios obtenidos;
- f) Publicación de la resolución sancionatoria a costa del infractor.

Las sanciones podrán aplicarse en forma conjunta. Las de los incisos c), d) y e) sólo proceden respecto de infracciones graves o muy graves.

ARTÍCULO 51.- Graduación.

Las sanciones se graduarán conforme a la gravedad de la infracción, el riesgo o el daño creado, el beneficio obtenido, la dimensión económica del infractor, la reincidencia, la cooperación con la autoridad y la adopción de medidas correctivas. La autodenuncia espontánea y la reparación oportuna podrán reducir la multa hasta en un CINCUENTA POR CIENTO (50%).

ARTÍCULO 52.- Procedimiento y recursos.

El procedimiento sancionatorio se registrará por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y garantizará el derecho de defensa. Las sanciones serán recurribles, dentro de los TREINTA (30) días de notificadas, mediante recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, con efecto suspensivo, salvo respecto de las medidas cautelares del artículo 48. Las acciones prescriben a los CINCO (5) años.

ARTÍCULO 53.- Destino de las multas.

El producido de las multas se destinará íntegramente al Programa Nacional de Evaluación y Cómputo Público para la Seguridad de la Inteligencia Artificial.

ARTÍCULO 54.- Informe anual y control parlamentario.

La autoridad de aplicación elevará al Congreso de la Nación, antes del 31 de marzo de cada año, un informe público sobre la aplicación de esta ley, que incluirá los registros, los incidentes en forma agregada, las evaluaciones realizadas, las sanciones aplicadas, el impacto energético e hídrico de la infraestructura, los regímenes promocionales, los usos estatales y, con el carácter reservado que corresponda, la aplicación del Título IV.

Sus autoridades concurrirán anualmente a las comisiones competentes y se celebrará una audiencia pública anual sobre el estado de la seguridad de la inteligencia artificial en el país.

ARTÍCULO 55.- Cooperación internacional.

La autoridad de aplicación podrá celebrar acuerdos de cooperación, intercambio de información y reconocimiento mutuo de evaluaciones con los institutos de seguridad de la inteligencia artificial de otros Estados y con los organismos internacionales competentes. El Poder Ejecutivo nacional informará al Congreso de la Nación, dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la promulgación de esta ley, sobre las gestiones realizadas y previstas para la firma y ratificación del Convenio Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, y sobre las posiciones sostenidas por la República en los foros internacionales de gobernanza de la inteligencia artificial.

TÍTULO VII — DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

ARTÍCULO 56.- Cláusula de impacto regulatorio.

La reglamentación de esta ley deberá acompañarse de un análisis de impacto regulatorio que incluya un capítulo específico sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, las empresas de base tecnológica, la investigación académica y el desarrollo de modelos de pesos abiertos, y que acredite que las cargas impuestas se limitan a los sujetos y umbrales previstos en esta ley.

ARTÍCULO 57.- Revisión periódica y caducidad de cargas reglamentarias.

Cada TRES (3) años la autoridad de aplicación elevará al Congreso de la Nación una evaluación integral de la aplicación de esta ley, con propuestas de adecuación de sus umbrales y obligaciones. Las disposiciones reglamentarias que impongan cargas administrativas caducarán a los CINCO (5) años de dictadas, salvo renovación expresa y fundada.

ARTÍCULO 58.- Plazos de adecuación.

Los sujetos que a la fecha de la reglamentación ofrezcan modelos de frontera en el país u operen infraestructura de cómputo de gran escala dispondrán de CIENTO OCHENTA (180) días desde aquélla para cumplir las obligaciones de los Títulos II y III. El Título IV rige desde la promulgación; los sistemas en servicio deberán inventariarse e inscribirse conforme al artículo 32 dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días. El Título V rige desde la promulgación.



ARTÍCULO 59.- Reglamentación.

El Poder Ejecutivo nacional reglamentará esta ley dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de su promulgación. La falta de reglamentación no obstará a la vigencia de las disposiciones que no la requieran.

ARTÍCULO 60.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

**MARCELA MARINA PAGANO
DIPUTADA DE LA NACIÓN**

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El 12 de septiembre de 2026 el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, publicó un ensayo en el que sostiene que la industria debe frenar deliberadamente el ritmo al que mejora las capacidades de sus modelos de inteligencia artificial, y propone un plan de tres pasos: evaluadores externos independientes con acceso permanente de nivel empleado a los modelos, coordinación entre los laboratorios con aval de los gobiernos y coordinación global —incluida China— para poner un límite de velocidad a la mejora autónoma de los sistemas. Horas después, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, anunció que su empresa haría lo mismo con los evaluadores independientes, y Elon Musk se limitó a escribir que Amodei tenía razón. Los tres hombres que dirigen los laboratorios más poderosos del planeta, que compiten ferozmente entre sí y que hasta hace poco resistían cualquier regulación, coinciden hoy en que la frontera de la inteligencia artificial debe ser regulada. El propio Amodei había propuesto en junio de este año un régimen inspirado en la aviación civil: testeo y auditoría técnica obligatorios antes de que un modelo de frontera sea liberado, con facultad estatal de bloquearlo o retirarlo si no supera estándares exigentes de seguridad, y la prohibición de las armas totalmente autónomas.

Los riesgos que motivan ese giro no son ciencia ficción. Los propios desarrolladores reconocen que sus modelos pueden brindar asistencia experta para la fabricación de armas biológicas o químicas, ejecutar ciberataques a escala mediante enjambres de agentes autónomos y, en el límite, eludir el control de quienes los crearon. Cuando quienes fabrican una tecnología piden ser regulados, un Estado serio no discute si debe hacerlo: discute cómo hacerlo sin ceder la decisión a los propios regulados.

I. Qué significa regular la frontera

"Regular la frontera" tiene ya un contenido jurídico preciso, decantado en las legislaciones más avanzadas del mundo. California sancionó el 29 de septiembre de 2025 la Ley de Transparencia en Inteligencia Artificial de Frontera (SB 53), vigente desde el 1º de enero de 2026, que define al modelo de frontera por un umbral objetivo de cómputo de entrenamiento —más de 10^{26} operaciones de punto flotante—, exige a los grandes desarrolladores publicar marcos de seguridad e informes de transparencia previos al despliegue, reportar incidentes críticos, proteger a los denunciantes y abstenerse de declaraciones engañosas sobre riesgos catastróficos. El Estado de Nueva York sancionó el 19 de diciembre de 2025 la Ley RAISE, que impone el reporte de incidentes en setenta y dos horas y crea una oficina de supervisión. La Unión Europea aplica desde el 2 de agosto de 2025 las obligaciones de su Reglamento de Inteligencia Artificial para los modelos de propósito general, con multas de hasta el tres por ciento de la facturación

global. El Consejo de Europa abrió a la firma, el 5 de septiembre de 2024, el primer tratado internacional vinculante sobre inteligencia artificial y derechos humanos, en cuya negociación la República Argentina participó. Y en Ginebra, en el marco de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, los Estados negocian un instrumento sobre sistemas de armas autónomos que deberá ser considerado por la Séptima Conferencia de Examen de noviembre de 2026, con la posición histórica de la Argentina a favor de prohibir las armas letales totalmente autónomas y de exigir un control humano significativo.

El presente proyecto toma de esas fuentes lo que es aplicable a la Argentina y lo adapta a nuestra posición concreta en el mapa tecnológico: no somos un país desarrollador de modelos de frontera, sino un país usuario de esos modelos y un potencial anfitrión de la infraestructura física que los sostiene.

II. La Argentina: sin ley, con anuncios y con una decisión soberana pendiente

La República Argentina no tiene ley de inteligencia artificial. En 2025 se presentaron en ambas Cámaras decenas de proyectos sobre la materia —once de ellos de carácter integral, según el relevamiento de investigadores del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires—, y el 11 de noviembre de 2025 la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de esta Cámara dictaminó uno de ellos, con el rechazo del oficialismo. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo anunció el 10 de octubre de 2025, en plena campaña electoral, el proyecto "Stargate Argentina": un centro de datos de inteligencia artificial en la Patagonia, con una inversión de hasta veinticinco mil millones de dólares y una potencia de hasta quinientos megavatios, a construirse por una empresa privada bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, con OpenAI como comprador de la capacidad de cómputo resultante. Diez meses después, ni el Ministerio de Economía ni el propio régimen de incentivos exhiben un expediente, un cronograma, un monto ni una localización verificables, según reconoció el propio Ministerio y documentó el Observatorio del RIGI de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.

Ese episodio ilustra el vacío que este proyecto viene a llenar. Un centro de datos de quinientos megavatios consume la energía de una ciudad y el agua de una cuenca; aloja, en su caso, los pesos de los modelos más poderosos del mundo y los datos de millones de argentinos; y se instala al amparo de beneficios fiscales y de cláusulas de jurisdicción que la sociedad no conoce. Nada de ello puede quedar en la penumbra de un anuncio. La soberanía en la era de la inteligencia artificial no se declama: se ejerce mediante registros públicos, información veraz, control humano y tribunales propios.

III. Un complemento de la agenda que esta Cámara ya conoce

Este proyecto se integra con los instrumentos que he presentado en la materia y llena los vacíos que aquéllos deliberadamente no cubren. El proyecto de ley de

responsabilidad civil por daños de sistemas de inteligencia artificial de mi autoría [Expediente N° ____-D-2026] organiza la reparación ex post de los daños y crea una unidad técnica especializada; el presente régimen organiza la prevención ex ante de los riesgos catastróficos de los modelos de frontera y de la infraestructura que los aloja, y prevé expresamente que, si aquella unidad se crea por ley, las competencias de este régimen le sean transferidas de pleno derecho, evitando toda duplicación burocrática. Aquel proyecto excluye de su ámbito los sistemas de defensa nacional; éste regula precisamente ese ámbito, en su Título IV, mediante el principio de control humano significativo. El proyecto de protección del régimen electoral frente a contenidos manipulados, que acompañé con mi firma (Expediente 2536-D-2025), atiende el riesgo de las falsificaciones sintéticas en las campañas; éste incorpora la afectación de los procesos democráticos entre los incidentes críticos que los desarrolladores deben reportar. Los proyectos sobre sociedades automatizadas (Expediente 2665-D-2026) y sobre el registro de voz de los funcionarios públicos (Expediente 2666-D-2026) resguardan la responsabilidad humana y la identidad frente a la automatización; éste hace lo propio con las decisiones estatales asistidas por inteligencia artificial. Y el proyecto de radicación de datos en servidores nacionales (Expediente 1992-D-2025), la aprobación parlamentaria de la Directiva de Política de Defensa Nacional (Expediente 5867-D-2024), el Conglomerado Industrial Estratégico de la Defensa (Expediente 6244-D-2024) y el proyecto de protección de la base industrial y tecnológica para la defensa [Expediente N° ____-D-2026] anticiparon la preocupación por la soberanía sobre la infraestructura y la industria estratégica, que aquí se proyecta sobre los centros de datos de gran escala y sobre el desarrollo nacional de sistemas con funciones autónomas conformes al derecho internacional humanitario.

IV. Los ejes del proyecto

El Título I fija el objeto, las finalidades, los principios, el ámbito y las definiciones. Las definiciones de modelo de frontera, gran desarrollador, riesgo catastrófico, incidente crítico y control humano significativo se toman de los estándares internacionales vigentes para asegurar la comparabilidad y el reconocimiento mutuo de evaluaciones. El artículo 6º consagra la proporcionalidad: las obligaciones sólo alcanzan a los gigantes —desarrolladores que entrenan modelos por encima de un umbral objetivo o facturan más de quinientos millones de dólares anuales, y operadores de infraestructura de veinte o más megavatios— y excluyen expresamente a las micro, pequeñas y medianas empresas, a la investigación académica y a los modelos menores; además, la ley no instituye autorización previa alguna: sus obligaciones se cumplen por declaración jurada en una ventanilla única digital.

El Título II establece el régimen de transparencia y seguridad de los modelos de frontera: inscripción, representante en el país, marco de seguridad e informe de transparencia previo al despliegue, evaluaciones independientes, deber de veracidad, reporte de

incidentes en setenta y dos horas —veinticuatro si hay riesgo inminente—, mitigación y retiro, protección de los pesos y resguardo del secreto comercial. Merece destacarse el artículo 12: cuando un modelo se entrene o aloje en el territorio nacional, la autoridad y los evaluadores acreditados tendrán acceso equivalente al del personal del propio desarrollador; y quienes hayan asumido públicamente compromisos de acceso permanente a favor de evaluadores extranjeros —como los anunciados este mes por Anthropic y OpenAI— deberán extenderlos, en igualdad de condiciones, a los evaluadores argentinos. No pedimos privilegios: pedimos no ser tratados como un mercado de segunda.

El Título III regula la infraestructura de cómputo de gran escala: registro público con beneficiarios finales y origen del capital, informe anual de impacto energético e hídrico, notificación de los entrenamientos de frontera realizados en el país, seguridad física y cibernética, deber de informar los requerimientos de autoridades extranjeras, transparencia de los regímenes promocionales —con publicación de cada solicitud de adhesión al RIGI y audiencia pública para los proyectos de cien o más megavatios—, y sometimiento a la ley y a los tribunales argentinos de los contratos que el Estado celebre sobre datos, pesos, seguridad e infraestructura crítica. Todo ello con expreso resguardo de las competencias provinciales sobre los recursos naturales, el agua y la habilitación ambiental, e invitación a las provincias a adherir.

El Título IV regula el uso estatal. En su Capítulo I, condiciona la contratación de modelos de frontera por el Estado al cumplimiento de la ley y garantiza que ninguna decisión estatal con efectos jurídicos se adopte sin un funcionario humano responsable. En su Capítulo II, consagra el principio de control humano significativo sobre los sistemas de armas con funciones autónomas, prohíbe los sistemas autónomos letales, los dirigidos contra personas sin control humano, los imprevisibles y los destinados a la seguridad interior, y regula los sistemas admitidos —como las defensas antiaéreas y antimisiles contra objetos materiales— mediante la revisión jurídica que exige el artículo 36 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra, reglas de empleo limitadas, formación del personal y un registro reservado con información anual a las comisiones de Defensa del Congreso. Este Capítulo se dicta en ejercicio de las atribuciones que los incisos 25 y 27 del artículo 75 de la Constitución Nacional confieren al Congreso para dictar las normas de organización y gobierno de las Fuerzas Armadas, y consolida en el derecho interno la posición que la diplomacia argentina sostiene desde hace una década en Ginebra, precisamente cuando esa posición se ve amenazada por la dilución del principio de control humano en las negociaciones de este año.

El Título V protege a las personas que informan riesgos. Los ingenieros e investigadores de los laboratorios y de los centros de datos son quienes primero advierten una capacidad peligrosa o un incidente ocultado; sin protección frente a las represalias y frente a los acuerdos de confidencialidad que los amordazan, ninguna transparencia es real. Se establecen canales internos y externos, la nulidad de las cláusulas que impidan



las revelaciones protegidas, la presunción de represalia y la exención de responsabilidad del informante. Es la misma convicción que anima mis proyectos sobre libertad de expresión y protección de las fuentes: la verdad no se protege sola.

El Título VI organiza la autoridad de aplicación con un criterio de austeridad: no se crea un nuevo organismo, sino que el Poder Ejecutivo designa uno existente, con separación funcional entre el control y la promoción de inversiones, y con transferencia automática a la unidad técnica especializada si ésta se crea por ley. Se prevén un consejo consultivo ad honorem, el registro de evaluadores independientes, un Programa Nacional de Evaluación y Cómputo Público —financiado con las multas— para construir capacidad soberana de evaluación en el CONICET y las universidades nacionales, facultades de auditoría, medidas cautelares con control judicial en cuarenta y ocho horas, un régimen sancionatorio graduado, control parlamentario anual y cooperación internacional, incluido el informe sobre la firma del Convenio Marco del Consejo de Europa.

El Título VII incorpora las cláusulas de disciplina regulatoria que aplico a todos mis proyectos en materia tecnológica: análisis de impacto regulatorio con capítulo para las pequeñas y medianas empresas y el desarrollo abierto, revisión periódica obligatoria, caducidad de las cargas reglamentarias no renovadas y plazos razonables de adecuación.

V. Competencia constitucional y proporcionalidad

El Congreso dicta esta ley en ejercicio de las atribuciones de los incisos 18 y 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional —proveer lo conducente a la prosperidad del país, al progreso de la ilustración y al desarrollo científico y tecnológico—, del inciso 22 en cuanto a la implementación de los tratados de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, de los incisos 25 y 27 en cuanto a las Fuerzas Armadas, del inciso 32 en cuanto a los poderes implícitos, y de los artículos 41, 42 y 43 en cuanto a la protección del ambiente, de los usuarios y de los datos personales. Respeta el artículo 124 sobre el dominio provincial de los recursos naturales y el artículo 99, inciso 11, sobre la conducción de las relaciones exteriores, a la que sólo dirige un mandato de promoción y de información.

Frente a la objeción previsible de que regular ahuyenta inversiones, cabe responder con los hechos: las dos jurisdicciones que concentran la mayor inversión en inteligencia artificial del planeta, California y Nueva York, sancionaron leyes de frontera en los últimos doce meses, y los tres mayores desarrolladores del mundo acaban de pedir exactamente el tipo de evaluación externa y de coordinación que este proyecto vuelve exigible. Lo que ahuyenta inversiones serias no es la transparencia: es la arbitrariedad, el secreto y la falta de reglas.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.

MARCELA MARINA PAGANO
DIPUTADA DE LA NACIÓN